

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS XIV

TEXTO CONSTITUCIONAL

XLIII – a lei considerará crimes **inafiançáveis e insuscetíveis** de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como **crimes hediondos**, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

“A lei considerará crimes” → pode aparecer na prova como “**mandado de criminalização**” – a CF não descreve crimes (como no CP), mas indica práticas/conduitas que devem ser consideradas crimes. E, neste caso, crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia.

“Definidos como crimes hediondos” → não é a CF que define crime hediondo. Quem faz isso é a lei – Lei n. 8.072/1990.

Ponto importante: servidor público que praticou um crime → um dos efeitos da condenação pode ser a perda do cargo público.

- **Regra:** a perda do cargo não é automática. É necessário justificativa, por escrito, do juiz.
- **Exceção:** crime de tortura – neste caso, a perda do cargo é automática.
 - E detalhe: o crime de tortura também pode ser por omissão.

CRIMES HEDIONDOS + TTT

Características dos crimes hediondos e equiparados:

- Inafiançáveis.
 - **Questão:** pode ter liberdade provisória? Sim. Lembre-se de que a liberdade provisória pode ser com ou sem fiança.
- Insuscetíveis de graça e anistia.
 - Graça (concedida pelo Presidente da República) em sentido amplo – contempla:
 - A graça propriamente dita → perdão individual.
 - Indulto → perdão coletivo.
 - Quando a pena toda é perdoada – indulto pleno.
 - Quando parte da pena é perdoada – comutação ou indulto parcial.



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Comutação → perdão parcial.
- Anistia:
- Cuidado: **arts. 21 e 22** → compete à União a concessão de anistia.
- Mas a anistia é dada pelo Poder Legislativo:
- Crimes → só o Congresso Nacional.
- Punição Administrativa → Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa (com lei de iniciativa do Governador).
- Prescritíveis.
 - Cuidado: é comum associar que o crime hediondo, por ser grave, não prescreve.
 - Mas atenção: o Poder Público pode perder o direito de punir em relação a esses crimes.
- Regime prisional.
 - Inicialmente, a Lei n. 8.072/1990 indicava que a pena seria cumprida integralmente em regime fechado.
 - Mas o STF entendeu que esta posição feria a individualização da pena.
 - Mudança na lei em 2007 → a pena iniciará no regime fechado.
 - Mas, novamente, o STF entendeu que isso feria a individualização da pena.
 - Então, a pena vai começar em um regime de acordo com os vetores dos **art. 33** do CP.
 - **Atenção:** divergência entre o STF e STJ em relação ao crime de tortura.
 - STF → em caso de tortura, sempre vai começar no regime fechado.
 - STJ → em caso de tortura, segue a regra geral dos crimes hediondos (seguir o **art. 33** do CP).
- Todo tráfico de drogas é hediondo? Não.
 - Exemplo: o tráfico privilegiado – figura do “mula”.
- Da mesma maneira, nem todo o homicídio é hediondo.
- (Im)possibilidade de o STF restringir os limites do decreto presidencial de indulto.
 - Contexto: Temer, enquanto Presidente da República, realizou um decreto de indulto extremamente benevolente para crimes de colarinho branco. O MPF e a Procuradoria Geral da República criticaram o Temer e foram até o STF.
 - Posição do STF → se, ao realizar o indulto, o Presidente da República observou aquilo que está previsto na CF – o Judiciário não pode se meter.



10m



15m

ANOTAÇÕES

- Ou seja, o Judiciário não pode restringir os limites do decreto presidencial de indulto
→ relação com o princípio da separação de poderes.

TEXTO CONSTITUCIONAL

XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

Diferença entre reclusão e detenção:

- A reclusão é mais grave.
- Reclusão – regime fechado, aberto ou semiaberto.
- Detenção – regime aberto ou semiaberto.

XLIV – constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

Trata-se do **golpe de Estado**.

Contexto: lembre-se de que quem escreveu a CF foi quem sofreu com o golpe militar de 1964.

CRIMES IMPRESCRITÍVEIS

Racismo:

- Inafiançabilidade.
- Imprescritibilidade.
 - O Estado nunca perde o direito de punir.
- Antissemitismo, Antissionismo, Homofobia e Transfobia → o STF equipara estes quatro a racismo – **racismo social**.
- Homofobia e Transfobia → o STF decidiu na ADO 26.
 - Muitas críticas à decisão do STF, pois o Supremo criminalizou, por decisão judicial do próprio STF, homofobia e transfobia.
 - Qual o problema → crime tem que ter lei. Afinal, não há crime sem lei anterior que o defina.

ANOTAÇÕES



- Diferença entre o **racismo** (Lei n. 7.716/1989) e a **injúria racial** (art. 140, § 3º, do CP).
 - Injuriar → xingar. Agora, quando se xinga alguém usando a questão da raça – injúria qualificada.
 - Mas qual a diferença? Veja:
 - Quando é voltado para uma pessoa específica – é injúria racial.
 - Quando é indeterminado – é racismo.
 - Além disso:
 - Racismo → imprescritível pela CF.
 - Injúria racial → imprescritível pelo STF que equiparou com o racismo.

Golpe de Estado:



- A Lei de Anistia e os atos praticados durante o regime militar.
 - Regime militar de 1964 a 1985.
 - Lei de Anistia em 1979.
- Contexto:
 - Início da ditadura e AI-5 – forte repressão por parte do regime militar.
 - 1979 – regime militar desgastado e se entra em um “cessar fogo”. E vem a Lei da Anistia.
- Lembre-se de que a anistia apaga o fato histórico – ou seja, ninguém mais é preso, investigado, condenado etc.
- Lei da Anistia para os crimes políticos e conexos praticados entre 1961 a 1979.
 - Por que 1961 se a ditadura começou em 1964? Lembre-se de que entre 1961 e 1963, o Brasil viveu um breve momento de Parlamentarismo. E, neste momento, já tinham se iniciado os movimentos militares que, mais tarde, resultaram no golpe.
- **E atenção:** a Lei de Anistia também incluiu crimes hediondos, tráfico, tortura e terrorismo.
 - 2010 → a OAB entra no STF com uma ADPF pedindo para que a lei de 1979 fosse tida como inválida frente a Constituição Federal de 1988.
 - Voto de Eros Grau → validou, de forma ampla, geral e irrestrita, a anistia para todos os crimes políticos e conexos entre 1961 a 1979.

ANOTAÇÕES



- Lei de Anistia → lei-medida – uma lei especial que deve ter a sua constitucionalidade conferida de acordo com a realidade política da sua época.

Hora do Treino

As práticas de antissemitismo ou antissionismo são equiparadas a racismo.
Item correto. Trata-se do racismo na modalidade social.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
